

1500212-20.2022.8.26.0569

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CLAUDIO CAMPOS DA SILVA

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 14/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2090506/2022 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 24036539 -

DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2090506 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

ERICSON FERNANDO FERREIRA e outro

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

1ª Vara

Avenida Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500212-20.2022.8.26.0569 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500212-20.2022.8.26.0569

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2090506/2022 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 24036539 -

DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2090506 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

ERICSON FERNANDO FERREIRA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLAUDIO CAMPOS DA SILVA

Vistos.

TALES LUCAS RODRIGUES DA ROSA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, c.c artigo 61, inciso II, do Código Penal, porque no dia 02 de abril de 2022, por volta das 21h23min, na Rua Libero Badaró, nº 350, Jardim Santa Cruz, em Salto/SP, guardava e trazia consigo, para entrega a consumo e fornecimento, ainda que gratuito, e vendeu a Ericson Fernando Ferreira, 34 porções de cocaína, com peso aproximado de 49g (quarenta e nove gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta que o usuário Ericson, na condução de seu veículo, se aproximou do acusado e solicitou uma porção de cocaína. Combinada a venda, o usuário entregou uma cédula de R\$ 20,00

ao acusado. Em troca, recebeu a porção do entorpecente e ficou aguardando o troco. Ocorreu que guardas municipais realizavam patrulhamento pela região e avistaram a troca de objetos entre réu e usuário. Decidiram pela abordagem. Ericson, ao perceber a aproximação da guarnição, dispensou a porção de cocaína que havia acabado de receber. Em revista pessoal, foram apreendidas 33 (trinta e três) porções de cocaína em poder do réu, mais o valor de R\$ 40,00 (quarenta reais). Ainda foi recolhida a porção dispensada pelo usuário. Indagado, Ericson admitiu que havia acabado de adquirir o entorpecente.

O réu foi notificado e apresentou defesa prévia (fls. 85/90).

A denúncia foi recebida e determinou-se a citação (Fls. 98/99).

Durante a instrução, foram ouvidas 02 (duas) testemunhas comuns. Ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, sustentando que autoria e materialidade restaram demonstradas durante a instrução. A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado, afirmando que não há provas suficientes para condenação, requerendo a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.

É o relatório.

Decido.

O pedido é procedente.

A autoria e materialidade restaram demonstradas pelas provas dos autos, especialmente auto de exibição e apreensão (fl. 06), auto de constatação preliminar (fl. 07), laudo do exame químico toxicológico (fls. 78/80) e prova oral.

A testemunha Antônio, guarda municipal, contou que que o usuário Ericson, na condução de seu veículo, se aproximou do acusado e solicitou uma porção de cocaína. Combinada a venda, o usuário entregou uma cédula de R\$ 20,00 ao acusado. Em troca, recebeu a porção do entorpecente e ficou aguardando o troco. Ocorreu que guardas municipais realizavam patrulhamento pela região e avistaram a troca de objetos entre réu e usuário. Decidiram pela abordagem. Ericson, ao perceber a aproximação da guarnição, dispensou a porção de cocaína que havia acabado de receber. Em revista pessoal, foram apreendidas 33 (trinta e três) porções de cocaína em poder do réu, mais o valor de R\$ 40,00 (quarenta reais). Ainda foi recolhida a porção dispensada pelo usuário. Indagado, Ericson admitiu que havia acabado de adquirir o entorpecente. No mesmo sentido o depoimento da testemunha Robson, também guarda municipal.

A testemunha Ericson narrou que é usuário e que adquiriu os entorpecentes do réu na data dos fatos.

Interrogado, o réu negou os fatos, afirmando que apenas havia cumprimentado o condutor do veículo, sem nada ter lhe entregado, bem como que em seu poder havia apenas cinco porções de cocaína, que se destinavam ao seu consumo pessoal.

Os depoimentos dos guardas municipais e da testemunha são coesos e harmônicos entre si, além de estarem de acordo com as demais provas dos autos.

Ressalto, ainda, que o mero fato de os guardas municipais terem participado da prisão do acusado não afasta o merecido crédito de seus depoimentos, eis que, como dito, estão de acordo com as demais provas dos autos, além de não haver sequer indício de acusação injusta dos guardas contra o réu.

Dessa forma, a condenação do acusado pelo crime descrito na denúncia é medida de rigor.

Passo à dosagem da pena.

Atendendo às diretrizes dos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, verifico que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado, razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o réu é reincidente (fl. 27), razão pela qual, majoro a pena em 1/6, totalizando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas. Impossível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, diante da reincidência do réu. Mantenho, pois, a pena definitiva em 05

(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para, com fundamento no artigo 33, caput, da Lei 11.333/06 CONDENAR o réu TALEs LUCAS RODRIGUES DA ROSA à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Fixo o dia-multa no mínimo legal.

Diante da quantidade de pena aplicada, da natureza do delito e da reincidência do réu, fixo regime inicial FECHADO para cumprimento de pena.

Não faculto ao réu recorrer em liberdade, já que continuam presentes os elementos que conduziram à decretação da prisão preventiva, especialmente diante da condenação.

Declaro, em favor da União, o perdimento dos valores apreendidos nos autos (fls. 06), já que não comprovada a origem lícita. Comunique-se à SENAD (Secretaria Nacional Antidrogas) desta decisão, observando-se o disposto no artigo 63, § 4º da citada lei.

Custas na forma da lei, ressalvada eventual gravidade conferida.

Com o trânsito em julgado desta, a serventia deverá providenciar as anotações necessárias no sistema oficial informatizado do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (atualmente SAJ), no que se refere à condenação imposta (já que abolido o livro do rol dos culpados).

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P. R. I. C.

Salto, 14 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA